The Japanese Business Association
of Ho Chi Minh City

#1407, Sun Wah Tower
115 Nguyen Hue Str., Dist.1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: 84-8-3821 9369
Fax: 84-8-3821 9370

Email: info@jbahvn.org
Web: www.jbah.info.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN
TẠI TP.HCM (JBAH)

Số: 07/2016JBAH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 23 tháng 8 năm 2016

Kính gửi: Bộ Tài Chính
28 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội, Việt Nam

V/v: VƯỚNG MẮC VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI PHÍ HỘI VIÊN HÀNG NĂM ĐÓNG GÓP CHO QUỸ HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI TP.HCM

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh ("**JBAH**") xin được gửi lời cám ơn chân thành đến Quý Bộ đã hỗ trợ hoạt động của Hiệp hội trong thời gian qua. Thay mặt cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam Việt Nam, chúng tôi kính mong Quý Bộ hỗ trợ giải đáp vấn đề tồn tại liên quan đến chính sách thuế đối với phí hội viên mà các doanh nghiệp thành viên trong Hiệp hội đã đóng góp cho quỹ Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản trong thời gian qua.

Trình bày vấn đề

1. Khấu trừ chi phí thuế TNDN đối với khoản chi phí hội viên thường niên

- Hiệp Hội thúc đẩy giao lưu hữu nghị hợp tác, trao đổi và chia sẻ những thông tin giữa các doanh nghiệp thành viên, thúc đẩy giao lưu văn hóa và đóng góp vào sự phát triển kinh tế song phương hai nước Nhật Bản và Việt Nam. Và với mục đích hỗ trợ cho các hoạt động hiệp hội, tất cả thành viên của JBAH đều tích cực chủ động tổ chức và tham gia các hoạt động với nhau. Ngoài ra, Hiệp Hội cũng thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo với chủ đề liên quan đến xúc tiến đầu tư, thuế, lao động và việc làm v.v… nhằm cung cấp, trao đổi cập nhật thông tin pháp luật mới nhất và tham vấn, lắng nghe ý kiến liên quan. Ngoài ra, Hiệp Hội đã và đang có những đề xuất, ý kiến với chính phủ Việt Nam để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đồng thời, cũng thông qua hoạt động của Hiệp Hội, doanh nghiệp thành viên còn có cơ hội mở rộng mối quan hệ đối tác, khách hàng,từ đó góp phần hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Để duy trì hoạt động của hiệp hội, hàng năm các doanh nghiệp thành viên đều có đóng góp phí hội viên cho quỹ Hiệp hội và Hiệp hội dùng quỹ này để trang trải cho các chi phí hoạt động của Hiệp hội.

- Vì Hiệp hội doanh nghiệp Nhật bản tại Thành Phố Hồ Chí Minh không phải là một tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam nên không thuộc đối tượng xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của

Bộ tài Chính hướng dẫn các qui định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Đồng thời Hiệp hội cũng không thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế theo qui định tại Điều 11, thông tư 39/2014/TT-BTC.

Chính vì vậy, hiện nay khi doanh nghiệp thành viên đóng góp hội phí, Hiệp hội phát hành phiếu thu có đóng dấu của Hiệp Hội cho doanh nghiệp thành viên để doanh nghiệp sử dụng làm chứng từ nhằm lưu trữ và kê khai thuế của doanh nghiệp. Hiệp hội hiểu rằng phiếu thu do Hiệp hội phát hành là một chứng từ phù hợp theo qui định của Bộ Tài Chính.

- Căn cứ theo khoản 1, điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế TNDN qui định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

"Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
……..

Phí hội viên hằng năm là chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, và phiếu thu doanh nghiệp nhận được từ Hiệp hội hoàn toàn phù hợp với qui định của Bộ Tài Chính, cho nên chúng tôi đã và đang lưu trữ đầy đủ chứng từ đối với việc thanh toán phí hội viên hằng năm.

Đồng thời, căn cứ theo điểm 2.14 điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính:

"Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
….
2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
……
2.14. Phần chi đóng góp vào các quỹ của Hiệp hội (các Hiệp hội này được thành lập theo quy định của pháp luật) vượt quá mức quy định của Hiệp hội.
……

Việc đóng góp phí hội viên của Hiệp hội được thể hiện rõ trong các qui định của Hiệp hội. Do đó căn cứ theo qui định của Bộ Tài Chính ở trên, chúng tôi hiểu rằng khoản chi phí hội viên Hiệp hội nếu không vượt quy định của Hiệp hội thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội.

Chúng tôi kính mong Bộ Tài Chính xem xét và xác nhận cách hiểu về chính sách thuế như trên để chúng tôi có thể đưa ra câu trả lời hợp lý về chính sách thuế cho khoản chi phí hội

viên cho toàn bộ các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chính sách thuế TNCN đối với khoản chi phí hội viên thường niên

- Ngoài ra, liên quan đến chi phí hội viên thường niên đóng góp cho Hiệp hội, một số doanh nghiệp thành viên bày tỏ mối quan ngại về việc cá nhân bị ấn định khoản chi phí hội viên này vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khi doanh nghiệp trở thành hội viên của JBAH.

  Khi doanh nghiệp trở thành hội viên của hiệp hội, doanh nghiệp sẽ cử một hoặc một vài cá nhân tham gia vào các hoạt động của Hiệp hội, thay mặt cho doanh nghiệp đóng góp ý kiến, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, vướng mắc của doanh nghiệp mình nói riêng cũng như của công đồng doanh nghiệp Nhật Bản nói chung. Sau khi tham gia các hoạt động của Hiệp hội, các cá nhân này có trách nhiệm cập nhật, báo cáo thông tin và hoạt động của Hiệp hội cho lãnh đạo doanh nghiệp mình về các vấn đề liên quan tới môi trường kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam cũng như các quy định mới của nhà nước về chính sách thuế, tài chính v.v…Qua đó, việc sản xuất kinh doanh cũng như hệ thống quản lý của các Doanh nghiệp thành viên được cải thiện tốt hơn và hoạt động thuận lợi hơn. Chính vì vậy, việc tham gia Hiệp hội là nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hội viên, việc các cá nhân tham gia các hoạt động của Hiệp hội với tư cách đại diện cho doanh nghiệp là một phần công việc được giao cho cá nhân.

  Do đó, chúng tôi khẳng định mục đích tham gia Hiệp hội không phải phục vụ cho cá nhân hay vì lợi ích của cá nhân như theo quy định tại khoản đ.3, điểm 2, điều 2 thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) bởi đây là một nhu cầu không thể thiếu của doanh nghiệp khi hoạt động trong một môi trường đầu tư đầy gắn kết, giao lưu và hội nhập cũng như mang đậm tính văn hóa, đoàn kết của các nhà đầu tư Nhật Bản:

  Do đó, chúng tôi hiểu rằng khoản chi phí hội viên cho cá nhân đại diện doanh nghiệp sẽ không thuộc các khoản thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên người Nhật làm việc tại các doanh nghiệp là thành viên Hiệp hội theo quy định của Bộ Tài Chính.

Kiến nghị của chúng tôi

Với những trình bày nêu trên,chúng tôi kính mong Bộ Tài Chính xem xét và xác nhận cách hiểu của chúng tôi về chính sách thuế đối với chi phí hội viên đóng góp cho Hiệp hội để chúng tôi có thể đưa ra câu trả lời hợp lý cho toàn bộ doanh nghiệp thành viên Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chúng tôi xin phép tóm tắt lại cách hiểu của chúng tôi về chính sách thuế trình bày ở trên như sau:

1. Chi phí hội viên thường niên đóng góp cho Hiệp hội được khấu trừ thuế TNDN
2. Phiếu thu do Hiệp hội doanh nghiệp Nhật bản phát hành và có đóng dấu của Hiệp hội được xem là chứng từ hợp lệ cho mục đích khấu trừ thuế TNDN của doanh nghiệp thành viên
3. Chi phí hội viên thường niên đóng góp cho Hiệp hội không bị tính vào thu nhập chịu thuế cua nhân viên người Nhật.

Chúng tôi xin cung cấp kèm theo phiếu thu mẫu phát hành bởi Hiệp hội như trình bày ở trên để Quý cơ quan tham khảo.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong sớm nhận được hồi đáp từ Quý Cơ Quan.

Kính thư.

Takahisa Onose
Trưởng ban Tài chính - Thuế - Hải quan
Hiệp Hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh

The Japanese Business Association
of Ho Chi Minh City

#1407, Sun Wah Tower
115 Nguyen Hue Str., Dist.1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: 84-8-3821 9369
Fax: 84-8-3821 9370

Email: info@jbahvn.org
Web: www.jbah.info.vn

SAMPLE

Jul 15th, 2016

PHIẾU THU
(Receipt)

Tên công ty (Company name): JBAH

Số tiền (Amount): VND 17,394,000

Bằng chữ (In words):
Mười bảy triệu ba trăm chín mươi bốn ngàn đồng chẵn.
Seventeen million three hundred ninety-four thousand dongs only.

Về khoản (Re): Phí hội viên niên độ 2016
Membership fee of fiscal year 2016

Ngày nhận (Date): 30/6/2016

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM
(The Japanese Business Association of HCMC)

OBAYASHI ISAO
Tổng thư ký
Secretary General